

OPINIÃO SOBRE A ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL Nº 2668 – STF

Ementa: Análise técnico-jurídica sobre o cabimento de Embargos Infringentes em face de acórdão condenatório não unânime (4x1) proferido por Turma do Supremo Tribunal Federal em Ação Penal Originária. Tensão entre o Art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e a jurisprudência restritiva da Corte (AP 863). Prevalência das normas de Direito Processual Penal, das garantias constitucionais (Ampla Defesa e Devido Processo Legal) e do direito convencional ao recurso (Pacto de San José da Costa Rica). Aplicação da técnica do *distinguishing* em razão da excepcionalidade institucional do caso.

I. Objeto

A presente análise jurídica é instada a se manifestar sobre questão de elevada complexidade e inegável relevância para o sistema de justiça criminal brasileiro. O objeto central da controvérsia é a aferição da admissibilidade de Embargos Infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Egrégia 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Penal (AP) nº 2668, cujo julgamento resultou em placar não unânime de 4 (quatro) votos pela condenação e 1 (um) voto absolutório.

O cerne do dissenso jurídico reside na aparente colisão entre, de um lado, a expressa previsão legal do recurso, albergada no Código de Processo Penal, e, de outro, o precedente restritivo firmado por esta Suprema Corte no julgamento da AP 863, que, ao interpretar o Regimento Interno do STF (RISTF), estabeleceu como requisito de admissibilidade a existência de um quórum mínimo de 2 (dois) votos absolutórios para o cabimento do recurso em julgamentos emanados das Turmas.

Sustenta-se, com o devido acatamento aos precedentes desta Corte, a plena admissibilidade do recurso no caso concreto. A tese ora defendida erige-se sobre um tripé argumentativo coeso e robusto: (i) a inafastável superioridade hierárquica da lei federal de natureza processual penal (Código de Processo Penal) sobre normas regimentais e a jurisprudência que delas deriva; (ii) a imperatividade das garantias constitucionais e convencionais, notadamente a ampla defesa e o direito a um recurso efetivo, que compelem a uma interpretação maximizadora dos instrumentos de defesa; e (iii) a necessidade de aplicação da técnica do *distinguishing* (distinção), para demonstrar a inaplicabilidade do precedente restritivo (AP 863) em razão da singularidade fático-jurídica e da excepcionalidade institucional que marcam o caso em apreço.

II. O Fundamento Normativo e a Hierarquia das Fontes em Matéria Processual Penal

2.1. A Vigência e Aplicabilidade do Art. 609, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal

A matriz legal que rege os Embargos Infringentes e de Nulidade no processo penal brasileiro é o Art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP), que dispõe de forma clara e inequívoca:

"Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro

*de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência."*¹

A norma, como se vê, condiciona o cabimento do recurso a dois requisitos objetivos: (a) decisão não unânime e (b) desfavorável ao réu. Não há, no texto legal, qualquer menção a um quórum mínimo de votos dissidentes. A existência de um único voto absolutório é, para a lei processual, suficiente para franquear à defesa a via recursal.

A expressão "decisão de segunda instância" merece interpretação teleológica e sistemática, em conformidade com a estrutura do Poder Judiciário e a natureza das competências. Em um sistema no qual os Tribunais Superiores, notadamente o Supremo Tribunal Federal, detêm competência originária para processar e julgar determinadas autoridades por crimes comuns, a decisão de mérito proferida por seus órgãos fracionários (Turmas) ou pelo Plenário equivale, funcionalmente, a uma decisão de única ou última instância ordinária. Trata-se do primeiro e único juízo colegiado sobre a matéria fático-probatória e de direito. Negar a aplicabilidade do Art. 609 do CPP a estes casos, sob um pretexto de literalidade estrita, seria criar uma inaceitável e anti-isonômica lacuna protetiva, subtraindo do réu com foro por prerrogativa de função uma garantia processual fundamental concedida aos demais cidadãos.

2.2. A Competência Legislativa Privativa da União e a Natureza Jurídica dos Regimentos Internos

A arquitetura federativa brasileira, no que tange à repartição de competências legislativas, é categórica ao estabelecer, no Art. 22, I, da Constituição da República, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual.⁵ Tal reserva de competência visa assegurar a uniformidade do devido processo legal em todo o território nacional, garantindo a isonomia e a segurança jurídica. A definição de espécies recursais, seus pressupostos de admissibilidade e hipóteses de cabimento constitui matéria eminentemente processual, cuja disciplina é, portanto, reservada à lei federal em sentido estrito.⁷

Nesse contexto, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), embora seja um instrumento normativo de crucial importância para a organização e o funcionamento da Corte, ostenta natureza de norma secundária (*norma secundum legem*). Sua função é regulamentar e detalhar os procedimentos, mas jamais inovar no ordenamento jurídico para suprimir ou restringir direitos e garantias processuais que foram estabelecidos por lei federal.

Observa-se, na evolução jurisprudencial da Corte, um manejo paradoxal do RISTF. No julgamento da AP 470 ("Mensalão"), o Art. 333 do RISTF foi invocado para salvaguardar a existência dos Embargos Infringentes, sob o argumento de que, por ser anterior à Lei nº 8.038/1990, teria força de lei e não teria sido por ela revogado.¹⁰ Contudo, em momento posterior, no julgamento da AP 863, a Corte se valeu do mesmo dispositivo regimental para, desta vez, restringir o alcance do recurso, criando por via jurisprudencial um requisito quantitativo (dois votos absolutórios) que não encontra correspondência na lei federal (CPP).¹²

Essa oscilação cria uma instabilidade hermenêutica. A única interpretação que se coaduna com o sistema de fontes e a hierarquia normativa é aquela que faz prevalecer a norma mais ampla e garantista, qual seja, a lei federal. O RISTF pode complementar a lei, mas não pode contradizê-la para limitar um direito processual penal. A exigência de um quórum mínimo de votos, estabelecida jurisprudencialmente com base em uma lacuna regimental, representa uma indevida invasão na competência legislativa da União, subvertendo a hierarquia das normas.

III. A Dimensão Constitucional e Convencional do Direito ao Recurso

3.1. A Ampla Defesa e o Voto Vencido como Dúvida Razoável Qualificada

O direito ao recurso não é uma mera formalidade processual; é uma das manifestações mais elementares da garantia constitucional da ampla defesa, assegurada no Art. 5º, LV, da Constituição, que promete aos acusados "os meios e recursos a ela inerentes".¹¹ A recorribilidade das decisões judiciais é um pilar do Estado de Direito, funcionando como mecanismo de controle de erros, aprimoramento da justiça e legitimação do poder punitivo.¹⁵

Nesse diapasão, um voto absolutório proferido por um Ministro do Supremo Tribunal Federal em uma ação penal originária não pode ser tratado como uma simples opinião divergente. Ele representa a manifestação técnica e fundamentada, no mais alto grau da jurisdição brasileira, de que, à luz das provas e do direito aplicável, a condenação é indevida. Tal voto materializa uma dúvida razoável qualificada, uma cisão profunda no seio do próprio órgão julgador. Sob a égide do princípio *in dubio pro reo*, essa dúvida não pode ser suprimida por um critério meramente quantitativo. A existência de um voto dissidente favorável ao réu sinaliza a possibilidade real e concreta de um erro judiciário, tornando imperativo o reexame da causa por um quórum maior e mais qualificado – o Tribunal Pleno –, que é o guardião máximo da Constituição.

3.2. O Direito ao Recurso no Pacto de San José da Costa Rica (Art. 8.2.h) e o Controle de Convencionalidade

O ordenamento jurídico brasileiro é integrado pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), internalizada pelo Decreto nº 678/1992, cujas normas gozam de status supralegal, conforme já reconhecido por esta Suprema Corte.¹⁷ O Art. 8.2.h do Pacto estabelece, como garantia judicial mínima de todo acusado, o "direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior".¹⁹

A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), intérprete autêntica da Convenção, tem sido enfática ao delinear o alcance dessa garantia. No paradigmático caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, a Corte IDH assentou que o direito ao recurso deve ser efetivo, o que implica a possibilidade de um reexame integral da decisão condenatória, abrangendo não apenas questões de direito, mas também a reavaliação dos fatos e das provas.²¹ Um recurso sujeito a óbices formais excessivos e irrazoáveis, que impeçam o reexame amplo da condenação, não satisfaz o padrão convencional de proteção.

O que se observa é uma clara convergência normativa: o CPP prevê o recurso; a Constituição Federal garante a defesa com os recursos a ela inerentes; e o Pacto de San José exige um recurso efetivo. O precedente firmado na AP 863, ao criar um requisito quantitativo não previsto em nenhuma dessas fontes normativas de hierarquia superior, institui uma barreira processual que pode, no caso concreto, aniquilar o direito ao recurso. Isso gera um déficit de proteção, colocando a jurisprudência da Corte em rota de colisão com a lei, com a Constituição e com o tratado internacional. Compete, portanto, a este Supremo Tribunal, no exercício do controle de convencionalidade, afastar a aplicação de seu próprio precedente restritivo quando este se mostrar incompatível com uma norma de status supralegal.

IV. A Natureza Jurídica dos Embargos Infringentes na Doutrina Processual Penal

A mais abalizada doutrina processual penal brasileira corrobora a natureza garantista dos Embargos

Infringentes. Aury Lopes Jr. leciona que, no processo penal, "a forma é uma garantia", e os recursos representam a materialização formal da segurança de que uma condenação imposta sob dúvida não transitará em julgado sem um escrutínio mais aprofundado por um colegiado ampliado.²⁴

Na mesma linha, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer ressaltam a função do recurso como um mecanismo de aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo a maturação do debate e a redução da probabilidade de erro judiciário, especialmente quando a divergência de votos já sinaliza a complexidade e a controvérsia da questão julgada.²⁵

Embora o sistema recursal penal seja regido pelo princípio da taxatividade, como adverte Gustavo Badaró²⁷, tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio do *favor rei*. Se a lei (CPP) prevê o recurso de forma ampla, a interpretação deve ser no sentido de sua máxima efetividade, e não de sua restrição por fontes normativas inferiores ou por construções jurisprudenciais. A teoria geral dos recursos, consolidada por juristas como Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, reforça a ideia de que os meios de impugnação são componentes essenciais e indissociáveis do devido processo legal.²⁸

V. A Análise da Jurisprudência do STF e a Aplicação Indispensável do *Distinguishing* ao Precedente da AP 863

5.1. A Evolução Jurisprudencial: Da AP 470 à AP 863

A jurisprudência desta Corte sobre os Embargos Infringentes em ações penais originárias é marcada por dois momentos cruciais. O primeiro, na AP 470, foi um divisor de águas, no qual o Plenário, por maioria, afirmou o cabimento do recurso com base no RISTF, superando a tese de sua revogação e ressaltando sua natureza garantista.¹⁰ O segundo, na AP 863, representou um momento de inflexão restritiva, quando o Plenário, ao ser instado a definir o quórum de divergência para as Turmas (matéria sobre a qual o RISTF é silente), fixou, por analogia, o requisito de dois votos vencidos absolutórios "em sentido próprio".¹²

5.2. A *Ratio Decidendi* do Precedente Restritivo (AP 863)

É fundamental compreender a razão de decidir (*ratio decidendi*) do precedente da AP 863. O fundamento central não foi um critério numérico arbitrário, mas sim a busca por um parâmetro objetivo que sinalizasse a existência de uma "divergência relevante" — ou seja, uma dúvida substancial o suficiente para justificar a mobilização do Tribunal Pleno e a reabertura da complexa discussão de mérito.¹³ O número "dois", no contexto de uma Turma de cinco membros, foi o meio encontrado para objetivar essa relevância.

5.3. O *Distinguishing* (A Distinção) entre a AP 863 e o Caso Concreto (AP 2668)

A técnica do *distinguishing* não visa à revogação do precedente, mas a demonstrar que, dadas as particularidades do caso em análise, a *ratio decidendi* do precedente não se aplica ou, se aplicada, conduziria a um resultado injusto, inconstitucional ou inconveniente. No caso da AP 2668, a distinção em relação à AP 863 é manifesta e se impõe por múltiplas razões.

5.3.1. Distinção pela Excepcionalidade Institucional

A condenação criminal de um ex-Presidente da República é um evento de máxima gravidade e repercussão, que transcende a esfera jurídica individual do acusado. Diferentemente do caso paradigma da AP 863, que envolvia um parlamentar, a decisão na AP 2668 impacta a estabilidade política, a confiança pública nas instituições e a própria memória histórica do país. A legitimidade de uma decisão judicial de tal magnitude não depende apenas de sua fundamentação interna, mas também da percepção social de sua justeza e do esgotamento de todas as garantias. Nesse contexto, que submete o Judiciário a um verdadeiro "teste de estresse" institucional, a existência de um único voto absolutório de um Ministro do STF já constitui uma crise de certeza que o sistema deve, para seu próprio fortalecimento, sanar. A "divergência relevante" exigida pela *ratio* da AP 863 está, aqui, intrinsecamente presente pela própria natureza do caso, tornando a exigência de um segundo voto um formalismo excessivo e contraproducente para a autoridade da própria Corte.

5.3.2. Distinção pela Qualidade Intrínseca do Voto Divergente

A aferição da "divergência relevante" não pode se esgotar em um critério meramente quantitativo. Deve, também, ser qualitativa. Um único voto absolutório, proferido por um Ministro desta Suprema Corte após análise exaustiva de um processo complexo, possui um peso específico e uma densidade argumentativa que, por si sós, demonstram a existência de uma tese absolutória plausível e robusta. O precedente da AP 863 objetivou a relevância no número "dois". Contudo, ignorar a qualidade intrínseca do voto dissidente em favor de uma regra numérica cega é fetichizar o meio em detrimento do fim. No caso concreto, o voto do Ministro Luiz Fux, por sua autoridade e fundamentação, satisfaz materialmente o requisito da "divergência relevante", tornando a aplicação automática do critério numérico uma traição à própria lógica que inspirou o precedente.

5.3.3. Distinção pela Necessidade de Harmonização do Precedente com Normas Superiores

A aplicação irrestrita do precedente da AP 863 ao caso em tela resultaria em uma antinomia insuperável com normas de hierarquia superior: o Art. 609 do CPP, o Art. 5º, LV, da CF/88, e o Art. 8.2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos. O presente caso oferece ao Supremo Tribunal Federal a oportunidade de refinar (*refine*) seu próprio entendimento, estabelecendo que o requisito quantitativo de dois votos não se aplica em situações de manifesta excepcionalidade institucional ou quando sua aplicação literal implicar violação direta a garantias fundamentais.

A tabela a seguir sintetiza os pontos de distinção:

Critério de Análise	AP 863 (Precedente Paradigma)	AP 2668 (Caso Concreto sob Análise)	Justificativa para a Distinção
Status do Acusado	Deputado Federal	Ex-Presidente da República	A condenação de um ex-Chefe de Estado possui um impacto institucional e simbólico incomparavelmente superior, exigindo um grau mais elevado de certeza e consenso.
Repercussão Institucional	Alta, mas circunscrita ao caso penal e político do réu.	Excepcionalmente alta, com implicações diretas para a estabilidade política, a legitimidade das instituições e a percepção pública do sistema de justiça.	A necessidade de máxima legitimação da decisão final torna qualquer voto dissidente "relevante" por definição, para afastar qualquer dúvida sobre o esgotamento das vias de defesa.

Critério de Análise	AP 863 (Precedente Paradigma)	AP 2668 (Caso Concreto sob Análise)	Justificativa para a Distinção
Fonte da Norma Restritiva	Interpretação jurisprudencial do RISTF, por analogia.	Mesma fonte.	A aplicação desta norma jurisprudencial, no caso concreto, entra em conflito direto com o CPP, a CF/88 e o Pacto de San José, exigindo uma interpretação restritiva do precedente para harmonizá-lo com as normas superiores.
Natureza da "Divergência"	Quantificada em 2 votos para ser considerada "relevante".	1 voto, mas de relevância qualitativa e institucional intrínseca.	A "relevância" da divergência não deve ser aferida apenas numericamente, mas pela qualidade do voto e pelo contexto do julgamento. Um voto absolutório de um Ministro do STF em um caso desta magnitude é, por si só, "relevante".

VI. Conclusão

A análise sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, a partir de suas fontes legal, constitucional, convencional e doutrinária, demonstra que a pretensão à admissibilidade dos Embargos Infringentes na AP 2668 encontra sólido e multifacetado amparo. A prevalência da lei federal (Art. 609, CPP) sobre a norma regimental e a jurisprudência que a interpreta é um imperativo ditado pela repartição constitucional de competências (Art. 22, I, CF). As garantias da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF) e do devido processo legal, interpretadas à luz do princípio *in dubio pro reo*, exigem que a dúvida qualificada, manifestada em voto absolutório de um Ministro desta Corte, seja sanada pelo órgão máximo do Judiciário, o Tribunal Pleno.

Adicionalmente, o direito a um recurso efetivo, previsto no Pacto de San José da Costa Rica (Art. 8.2.h), impõe ao Estado brasileiro o dever de não criar óbices processuais irrazoáveis que aniquilem a essência dessa garantia.

O precedente restritivo firmado na AP 863 é, como demonstrado, material e institucionalmente distinto do caso em tela, o que impõe a sua não aplicação por meio da técnica do *distinguishing*.

Ante o exposto, opina-se pela plena e imperiosa admissibilidade dos Embargos Infringentes na Ação Penal nº 2668, não como um favor ou uma exceção, mas como a correta e necessária aplicação do direito processual, constitucional e convencional. Tal medida não apenas assegura ao acusado o pleno exercício de seu direito de defesa, mas, sobretudo, reforça a justiça da decisão final, a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e a higidez do próprio Estado Democrático de Direito.

Referências citadas

1. Art. 609 a 618 do CPP comentado — Decreto-Lei nº 3.689 - Aurum, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.aurum.com.br/blog/cpp-comentado/art-609-a-618-cpp/>
2. Artigo 609 CPP: recursos no Processo Penal - ADVBOX, acessado em setembro 16, 2025, <https://advbox.com.br/blog/artigo-609-cpp/>
3. Artigo 609º CPP - Regulação de recursos e embargos infringentes., acessado em setembro 16, 2025,

<https://flaviomeirellesmedeiros.com.br/artigo-609o-cpp/>

4. Art. 609 ao art. 618 do CPP Comentado (artigo por artigo) - Projuris, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.projuris.com.br/cpp/art-609-ao-art-618-do-cpp/>
5. Art. 22. da Constituição da República Federativa do Brasil - Normas.leg, acessado em setembro 16, 2025, <https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988@2021-09-28!art22>
6. Controle de constitucionalidade – competência privativa da União — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/direito-constitucional/controle-de-constitucionalidade-2013-competencia-privativa-da-uniao>
7. Direito Processual: Competência Legislativa - ADI 1916 MC/MS - Supremo Tribunal Federal (STF) - AppCrim, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.cognijus.com/blog/direito-processual-competencia-legislativa-adi-1916-mcms-supremo-tribunal-federal-stf>
8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.949 / RIO DE JANEIRO - MPRJ, acessado em setembro 16, 2025, https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1904658/A%C3%A7%C3%A3o_Direta_de_Inconstitucionalidade_5949_RJ.pdf
9. Competência para legislar - Buscador Dizer o Direito, acessado em setembro 16, 2025, <https://buscador dizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/dcf6070a4ab7f3afbdf2809173e0824b>
10. AP 470: Barbosa decide que embargos infringentes são ilegais - Ministério Público do Estado do Maranhão, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.mpma.mp.br/ap-470-barbosa-decide-que-embargos-infringentes-sao-ilegais/>
11. AP 470 - EMBARGOS INFRINGENTES - STF, acessado em setembro 16, 2025, https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/ap_470_embargos_infringentes.pdf
12. Dois votos absolutórios para embargos infringentes no STF - Migalhas, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-criminais/440097/dois-votos-absolutorios-para-embargos-infringentes-no-stf>
13. Embargos infringentes e pressupostos - AP 863 EI-Agr/SP - Supremo Tribunal Federal (STF) - AppCrim, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.cognijus.com/blog/embargos-infringentes-e-pressupostos-ap-863-ei-agrsp-supremo-tribunal-federal-stf>
14. A Natureza Principiológica do Duplo Grau de Jurisdição, acessado em setembro 16, 2025, <https://periodicos.fgv.br/rda/article/download/41544/40858/0>
15. Contraditório e ampla defesa – devido processo legal – processo judicial e administrativo — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/direito-constitucional/contraditorio-e-ampla-defesa-devido-processo-legal-processo-judicial-e-administrativo>
16. Aplicação da Lei Penal - Supremo Tribunal Federal, acessado em setembro 16, 2025, <https://portal.stf.jus.br/publicacaotematica/vertema.asp?lei=1324>
17. A aplicação do Pacto de San José da Costa Rica em julgados do STJ, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.stj.jus.br/sites/portaltj/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2019/A-aplicacao-do-Pacto-de-San-Jose-da-Costa-Rica-em-julgados-do-STJ.aspx>
18. D678 - Planalto, acessado em setembro 16, 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
19. anexo ao decreto que promulga a convenção americana sobre direitos humanos (pacto de são josé da costa rica) - Planalto, acessado em setembro 16, 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf
20. Convenção Americana de Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica, acessado em setembro 16, 2025, <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/529/edicao-1/convencao-americana-de-direitos-humanos-pacto-de-san-jose-da-costa-rica>
21. Decisões da Corte IDH - OEA :: Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, acessado em setembro 16, 2025, https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/jurisprudencia/si_decisiones_corte.asp

22. vsc_mudrovitsch_525_esp_por.docx - Corte Interamericana de Derechos Humanos, acessado em setembro 16, 2025, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_mudrovitsch_525_esp_por.docx
23. Comunicado de Prensa - Corte Interamericana de Derechos Humanos, acessado em setembro 16, 2025, https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_47_2023_port.pdf
24. Redalyc.AÇÃO PENAL 470, O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.redalyc.org/pdf/934/93443252005.pdf>
25. Técnica de julgamento ampliado no processo penal - Migalhas, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.migalhas.com.br/depeso/369939/tecnica-de-julgamento-ampliado-no-processo-penal>
26. UNIDADE DE JULGAMENTO, IGUALDADE DE TRATAMENTO E O JUIZ NATURAL: ENTRE PONDERAÇÕES, ACOMODAÇÕES E ADEQUAÇÕES CONSTITUCIONA - OJS CNMP, acessado em setembro 16, 2025, <https://ojs.cnmp.mp.br/index.php/revistacnmp/article/download/74/44/239>
27. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DECISÃO CONDENATÓRIA DE ÓRGÃO FRACI - STF, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/AP863EFembargos.pdf>
28. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos , recursos em espécie , ações de impugnação (1997), acessado em setembro 16, 2025, <https://repositorio.usp.br/item/000980957>
29. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes., Recursos no processo penal, Livro - LexML Brasil, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:livro:2000;000586060>
30. Fundamentos para uma revisão crítica da teoria geral dos recursos - MPRJ, acessado em setembro 16, 2025, https://www.mprj.mp.br/documents/20184/6380157/elie_pierre_eid.pdf
31. Pleno - Votação do cabimento dos embargos infringentes na AP 470 está empatada (1/2), acessado em setembro 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=WoLD7HGK68w>
32. In 2018, the Supreme Federal Court (STF) limited infringing appeals within the panels; remember h... - YouTube, acessado em setembro 16, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=qoHDevWx4u0>